Werkvertrag Belebungsstufe

§ 1 Vertragsparteien

(1) Dieser Vertrag wird geschlossen zwischen Ostmooimooi Anlagenbau GmbH und Stadtwerke Beispielstadt AöR, Beispielweg 1, 00000 Beispielstadt.

(2) Die Ostmooimooi Anlagenbau GmbH handelt als Auftragnehmerin, die Stadtwerke Beispielstadt AöR handeln als Auftraggeberin.

§ 2 Vertragsgegenstand

(1) Die Auftragnehmerin errichtet auf dem Gelände der Auftraggeberin eine Belebungsstufe einschließlich Gebläsetechnik, Messtechnik und Steuerung.

(2) Der Leistungsumfang ergibt sich aus dem Leistungsverzeichnis, das als Anlage 1 Bestandteil dieses Vertrags ist.

(3) Die Auftragnehmerin stimmt den Bauablauf mit der Betriebsleitung der Auftraggeberin ab und meldet Störungen im Betrieb unverzüglich.

§ 3 Vergütung

(1) Der Auftragswert beträgt 1.200.000,00 € netto zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer.

(2) Die Vergütung wird nach Baufortschritt in fünf Raten fällig, die im Zahlungsplan der Anlage 2 festgelegt sind.

(3) Rechnungen sind innerhalb von 30 Tagen nach Zugang ohne Abzug zu bezahlen.

§ 4 Laufzeit und Kündigung

(1) Die Vertragslaufzeit beträgt 24 Monate ab dem 01.04.2026.

(2) Jede Partei kann den Vertrag mit einer Kündigungsfrist von drei Monaten zum Quartalsende schriftlich kündigen.

(3) Wird der Vertrag nicht fristgerecht gekündigt, verlängert sich der Vertrag um jeweils 12 Monate.

(4) Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.

§ 5 Gewährleistung

(1) Die Gewährleistungsfrist beträgt fünf Jahre ab Abnahme der Belebungsstufe.

(2) Mängel sind schriftlich anzuzeigen. Die Auftragnehmerin beginnt die Nacharbeit innerhalb von zehn Werktagen nach Eingang der Anzeige.

(3) Verschleißteile sind von der Gewährleistung ausgenommen, soweit der Verschleiß nicht auf einem Fehler der Anlage beruht.

§ 6 Vertraulichkeit

(1) Ostmooimooi Anlagenbau GmbH und Stadtwerke Beispielstadt AöR behandeln alle nicht öffentlichen Informationen, die sie im Zusammenhang mit diesem Vertrag erhalten, vertraulich.

(2) Die Pflicht zur Vertraulichkeit zwischen Ostmooimooi Anlagenbau GmbH und Stadtwerke Beispielstadt AöR gilt auch nach Beendigung des Vertrags für einen Zeitraum von drei Jahren fort.

(3) Eine Weitergabe an Mitarbeitende und Berater von Ostmooimooi Anlagenbau GmbH und Stadtwerke Beispielstadt AöR ist zulässig, soweit diese die Informationen für die Vertragsdurchführung benötigen und zur Vertraulichkeit verpflichtet sind.

§ 7 Datenschutz

(1) Soweit Ostmooimooi Anlagenbau GmbH und Stadtwerke Beispielstadt AöR personenbezogene Daten verarbeiten, halten sie die geltenden Datenschutzvorschriften ein.

(2) Ostmooimooi Anlagenbau GmbH und Stadtwerke Beispielstadt AöR benennen einander auf Anfrage je eine Ansprechperson für Fragen des Datenschutzes.

§ 8 Schlussbestimmungen

(1) Änderungen und Ergänzungen des Vertrags zwischen Ostmooimooi Anlagenbau GmbH und Stadtwerke Beispielstadt AöR bedürfen der Schriftform, auch die Aufhebung dieser Schriftformklausel.

(2) Sollte eine Bestimmung des Vertrags zwischen Ostmooimooi Anlagenbau GmbH und Stadtwerke Beispielstadt AöR unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.

(3) Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Streitigkeiten zwischen Ostmooimooi Anlagenbau GmbH und Stadtwerke Beispielstadt AöR aus diesem Vertrag ist Beispielstadt, soweit gesetzlich zulässig.

(4) Für den Vertrag zwischen Ostmooimooi Anlagenbau GmbH und Stadtwerke Beispielstadt AöR gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.